

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1552/2536

นายสมชาย ทีฆายุทสกุล

โจทก์

นางอาภา สวัสดิ์นันท์

จำเลย

นายทองอินทร์ เชยกลิ่น ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับไว้ จำเลยเห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท เมื่อผู้พิพากษา ที่นั่งพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์มิได้ทำความเห็นแย้ง และผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มิได้ รับรองให้ฎีกา อีกทั้งมิได้รับอนุญาตให้ฎีกาจากอธิบดี ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาโจทก์ไปนั้นผิดระเบียบโปรดสั่งแก้ไขคำสั่งรับฎีกาของโจทก์เสียใหม่

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้แก่โจทก์จำนวน 54,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่ วันฟ้อง (9 กรกฎาคม 2533) เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะชำระ ให้แก่โจทก์แล้วเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาโจทก์ (อันดับ 80)

ทนายจำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 88)

คำสั่ง

กรณีนี้ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของโจทก์ไว้แล้ว หากจำเลย เห็นว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นไม่ชอบด้วยกฎหมายประการใด ก็ชอบที่จะโต้แย้งคัดค้านไว้ในคำแก้ฎีกาหาสิทธิยื่นคำร้อง ขอให้ศาลฎีกาสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าวไม่ ให้ยกคำร้อง

กรณีนี้ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของโจทก์ไว้แล้ว หากจำเลย เห็นว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นไม่ชอบด้วยกฎหมายประการใด ก็ชอบที่จะโต้แย้งคัดค้านไว้ในคำแก้ฎีกาหาสิทธิยื่นคำร้อง ขอให้ศาลฎีกาสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าวไม่ ให้ยกคำร้อง

(ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ-จิระ บุญพจนสุนทร)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ